



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº : 2010.71.54.002862-7

ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

REQUERENTE : CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REQUERIDO : EUZÉBIO FREITAS PINTO

RELATOR : Juiz Federal PAULO ARENA

VOTO-EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. FIXAÇÃO DE ANUIDADE NOS TERMOS DA LEI Nº 6.994/82. LEGISLAÇÃO REVOGADA PELA LEI Nº 8.906/94. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que se objetiva a cobrança de anuidade na forma em que efetuada pelo CRC/RS, entendendo que a Lei nº 6.994/82 continua regendo a matéria, devendo permanecer a limitação de valores na forma da estabelecida na mesma.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido.

3. A Turma Recursal manteve os termos da sentença, com exceção da prescrição então reconhecida como quinquenal.



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

4. Pedido de uniformização do CRC-RS no qual sustenta a revogação da Lei nº 6.994/82, razão pela qual as anuidades não podem ser cobradas com base naquele ordenamento jurídico, conforme jurisprudência do STJ (Resp Nº1.120.193-PE e Resp Nº259.259-RS).

5. O incidente foi admitido pela Turma Recursal de origem. Encaminhado o feito a este colegiado, foram os autos distribuídos a este relator.

6. Conheço do presente incidente, ante a existência de divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas do STJ.

7. Com efeito, a jurisprudência consolidada naquela corte firmou-se no sentido de que a Lei nº 6.994/82 foi expressamente revogada pela Lei nº 8.906/94, de modo que não persiste qualquer cobrança de anuidade com base no diploma revogado. Precedentes: REsp 1032814/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 06/11/2009 e REsp 273.673/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2000, DJ 11/12/2000, p. 182.

8. Diante disso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente incidente, para fixar a premissa de que a Lei nº 6.994/82 foi expressamente revogada pela Lei nº 8.906/94, sendo insubsistente a cobrança de anuidade com base no diploma revogado. Em consequência, determino o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para adequação do julgado, nos termos da Questão de Ordem nº 20 deste colegiado.



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ACÓRDÃO

Decidem os membros desta Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente Pedido de Uniformização, com base no voto do Juiz Federal Relator.

Curitiba/PR, 11 de setembro de 2012.

Assinatura manuscrita de Paulo Arena, Juiz Federal Relator, em tinta preta.

Paulo Arena
Juiz Federal Relator



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA FILHO
Requerente:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Proc./Adv.:	ANGELO ROBERTO BOZZETTO
Requerido(a):	EUZÉBIO FREITAS PINTO
Proc./Adv.:	CRÍSTIAN DA SILVA DE MORAIS
Proc./Adv.:	ROBERTA ZANOTELLI MORAIS
Origem:	RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Proc. Nº.:	2010.71.54.002862-7

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a). Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Juízes Federais Vladimir Vitovsky, Alcides Saldanha, Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Américo, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Martins Nacif, Marisa Cúcio e Ana Beatriz Palumbo.

Brasília, 11 de setembro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)